

1509170-36.2021.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON JOSE DA SILVA

Réu Preso

Aos 04 de março de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo

Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

#### TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1509170-36.2021.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON JOSE DA SILVA

Réu Preso

Aos 04 de março de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente o Promotor de Justiça Dr. Gustavo dos Reis Gazzola. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o acusado ANDERSON JOSE DA SILVA, atualmente preso no Centro de Detenção Provisória de Osasco I, acompanhado do Defensor Dr. Marcelo Benigues. Presente a vítima Luiz Carlos Ferreira. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foi dito que, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos serão captados em áudio e vídeo. Ato contínuo, pela MMª Juíza foi ouvida: a vítima Luiz Carlos Ferreira (que requereu sua oitiva fosse realizada sem a presença do acusado, o que foi deferido); bem como interrogado o acusado, cujas qualificações seguem em termo avulso, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em

audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Em seguida, foi dada a palavra ao Defensor do acusado que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "Vistos. ANDERSON JOSÉ DA SILVA, qualificado às fls. 06, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 88/91), no dia 14 de julho de 2021, em horário indeterminado, mas que se sabe anterior às 05h40, na Rodovia Castelo Branco, altura do km 67, na cidade e comarca de Mairinque/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram para proveito de todos 1 (um) caminhão trator Scania/R 480 6X4, de placas FYR 6647 - Iepê/SP, pertencente à vítima JC Transportes, mediante grave ameaça e com restrição de liberdade da vítima Luiz Carlos Ferreira, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 13 e auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 15. Recebida a denúncia em 04 de agosto de 2021 (fls. 92/93). O réu foi pessoalmente citado (fls. 107), tendo constituído defensor e apresentado resposta à acusação às fls. 109/111. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia às fls. 114/115. Durante a instrução foram ouvidos a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais, postulando pela absolvição do acusado. É o Relatório. Fundamento e DECIDO. A ação deve ser julgada improcedente. A vítima Luiz Carlos Ferreira relatou que parou no posto para ir ao banheiro e ao retornar para o caminhão, reparou que quebraram o vidro e três indivíduos dentro do caminhão. Próximo a Volvo desengataram a carreta. O liberaram próximo de São Paulo com outros dois indivíduos. As 6 horas esses dois indivíduos foram embora e o deixaram. Não tem condições de reconhecer os assaltantes (sistema audiovisual) A testemunha arrolada pela acusação Lucas Tome Gonçalves, policial militar. Disse que foi irradiada a placa do caminhão via Copom. Localizaram o caminhão e quando entraram com a viatura, três indivíduos fugiram de dentro do caminhão. Conseguiu abordar apenas o Anderson. Os outros dois fugiram. O réu disse que estava apenas perto do caminhão. Viu o réu descendo do caminhão. A captura se deu na cidade de Osasco. No local havia um Celta preto estacionado, que o réu confirmou a propriedade. (sistema audiovisual - fls. 172) No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Oswaldo Mendes Ribeiro Netto. (sistema audiovisual - fls. 171) Em solo policial, o acusado negou os fatos. Disse que "quando um desconhecido desembarcou do caminhão SCANIA (...), objeto do crime aqui versado, e lhe pediu que o ajudasse a descarregá-lo. No momento exato que este indivíduo desembarcou, contudo, apareceu uma viatura policial, razão pela qual esta pessoa e um outro indivíduo que estava com ela correram para dentro da feira, o que causou perplexidade ao interrogado, que desconhece as razões para esta fuga" (fls. 06). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu ANDERSON JOSÉ DA SILVA, disse que estava na feira fazendo bicos. Encostou o seu veículo Celta para aguardar o caminhão que ajudaria a descarregar. Disse que viu o caminhão chegando e a polícia atrás. O motorista do caminhão desceu e fugiu. Com efeito, a vítima disse não ter condições de reconhecer o acusado e que não o reconheceu na Delegacia. Por outro lado, fica uma dúvida do local em que o réu foi abordado. Desta feita, ante o conjunto probatório a absolvição é de rigor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para ABSOLVER o réu ANDERSON JOSÉ DA SILVA, do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas na forma da lei. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se." As partes, após ciência da r. Sentença proferida em audiência, se manifestaram no sentido em não ter interesse em dela recorrer, pelo que tem seu trânsito em julgado nesta data. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. NADA MAIS, lido e achado

conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MM<sup>a</sup>. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.